10.1

La primera de las alternativas que vamos a presentar a el desarrollo de fenómenos globalistas, de creación de organizaciones transnacionales, de multiplicación de políticas de la identidad, de polarización política y de los conflictos relacionados va a ser aquella defendida por muchos autores conservadores que son críticos con el globalismo. Y esta alternativa pasa fundamentalmente por la rehabilitación de la soberanía del Estado-nación. Esto vamos a verlo con los ejemplos de Pierre Manent y de Roger Scruton. Empezando con Pierre Manent, en su libro Democracy Without Nations, lo que hace es reunir una serie de ensayos que escribió él en los que analizaba la evolución política de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y se plantea una pregunta central. Esa pregunta es: ¿es posible mantener una democracia auténtica si se debilita o desaparece el marco político de la nación? Su respuesta es fundamentalmente negativa. Para Manent, la democracia moderna no puede sostenerse sin una comunidad política delimitada, capaz de gobernarse a sí misma y de asumir colectivamente la responsabilidad de sus decisiones. La construcción europea, de la Unión Europea, en la medida en que pretende trascender las naciones sin sustituirlas por una comunidad política equivalente, corre el riesgo de erosionar las bases mismas del autogobierno democrático. El punto de partida de Manent es una reflexión histórica sobre sobre el Estado-nación europeo, y este autor rechaza la idea de que la nación sea un accidente histórico o una forma política superada. Por el contrario, sostiene que constituye la síntesis institucional que permitió armonizar la autoridad del Estado con la participación de los ciudadanos. Las naciones europeas para él no solo crearon administraciones eficaces y sistemas jurídicos estables, sino que también hicieron posible que los ciudadanos se reconocieran como miembros de una comunidad política común, legitimando así el principio democrático. Según Manent, el proyecto europeo surgió en un contexto muy particular. Tras las guerras mundiales, que fueron muy devastadoras, muchos dirigentes concluyeron que el nacionalismo había sido la principal causa de los conflictos y que la paz solo podía garantizarse mediante una integración progresiva que limitara la soberanía de los Estados. El autor reconoce los importantes logros de este proceso, especialmente en la consolidación de la paz y la cooperación económica, pero sin embargo considera que la interpretación del pasado fue excesivamente simplificadora. Las guerras mundiales no fueron una

consecuencia inevitable de la existencia de las naciones, sino del modo en que determinadas ideologías y regímenes utilizaron el poder estatal. Confundir nación y nacionalismo conduce a su juicio a un diagnóstico erróneo. La crítica principal de Manent se dirige contra la evolución institucional de la Unión Europea. Argumenta que Europa ha desarrollado una sofisticada estructura administrativa y jurídica, pero carece de una auténtica autoridad política respaldada por un pueblo europeo. Existe una legislación común, un mercado único, un conjunto creciente de competencias compartidas, pero lo que no existe es un demos europeo comparable al que sustenta a las democracias nacionales. Las decisiones se toman mediante complejos mecanismos de negociación entre gobiernos, comisiones y tribunales, lo que además dificulta la identificación de los responsables políticos y debilita la rendición de cuentas. Para Manent, esta situación produce una paradoja. La Unión Europea amplía continuamente su capacidad normativa, pero lo hace sin fortalecer simultáneamente la legitimidad democrática. El resultado es una forma de gobierno que tiende a privilegiar la administración, la regulación y el derecho sobre el conflicto político abierto y la deliberación ciudadana. La política queda progresivamente sustituida por la gestión técnica de problemas, reduciendo el espacio del desacuerdo democrático. Manent concede una importancia especial al concepto de soberanía. No entiende la soberanía como un poder absoluto o arbitrario, sino como la capacidad de una comunidad política para decidir sobre sus asuntos fundamentales. La democracia requiere que exista un sujeto colectivo capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones. Si las competencias se transfieren a instituciones alejadas de los ciudadanos sin que emerja una nueva comunidad política, el vínculo entre decisión y responsabilidad se rompe. Los ciudadanos continúan votando en elecciones nacionales, pero muchas decisiones relevantes ya no dependen plenamente de los gobiernos elegidos. Otro de los temas centrales del libro de Manent es la transformación del lenguaje político europeo, ya que este autor observa que la legitimidad de las instituciones europeas se fundamenta cada vez más en la defensa de valores universales como los derechos humanos, la no discriminación o el Estado de derecho, antes que en la voluntad de un cuerpo político determinado. Aunque reconoce la importancia de estos principios, sostiene que los derechos solo pueden protegerse de manera efectiva dentro de instituciones políticas concretas. Los derechos no sustituyen a la política; necesitan, según él, una comunidad organizada que los interprete,

garantice y haga cumplir. Esta crítica se extiende a ciertas formas de cosmopolitismo contemporáneo. Manent considera ilusorio pensar que pueda existir una democracia puramente universal, desligada de fronteras, de tradiciones y de instituciones nacionales, y cree que la democracia implica siempre una delimitación entre quienes participan en las decisiones colectivas y quienes no. Toda comunidad política necesita definir quiénes son sus miembros y saber qué autoridad y quién posee autoridad para tomar decisiones vinculantes. Por eso el autor reflexiona sobre la identidad europea y, en su juicio, Europa ha mostrado una creciente incomodidad con su propia historia política y cultural. En lugar de asumir críticamente su pasado, ha tendido a definirse principalmente mediante la superación de las naciones y la afirmación de valores abstractos. Manent sostiene que esa actitud dificulta la construcción de una identidad política sólida, ya que las comunidades no se sostienen únicamente sobre principios jurídicos, sino también sobre experiencias históricas compartidas, prácticas comunes y formas de vida política heredadas. La visión de Manent no propone abandonar el proyecto europeo ni regresar a un nacionalismo clásico, sino que Manent defiende una Europa de naciones cooperantes, donde la integración se base en el consentimiento de los pueblos y no en la progresiva sustitución de las democracias nacionales por estructuras tecnocráticas. Considera posible una cooperación intensa en materias económicas, comerciales, de seguridad o política exterior, siempre que los Estados mantengan el papel central como sujetos de legitimidad democrática. Al igual que Pierre Manent, Roger Scruton, uno de los más destacados autores conservadores de los últimos tiempos, tampoco rechazaba la cooperación internacional o el libre comercio, ni defendía el aislacionismo, pero su objeción se dirigía a la idea de que las decisiones políticas fundamentales debieran trasladarse a instituciones supranacionales alejadas de la comunidad política donde esas decisiones producen sus efectos. En su opinión, la democracia solo podía funcionar allí donde existe un demos, y demos significa un pueblo unido por una historia, unas instituciones, una lengua política compartida y un sentimiento de pertenencia mutuo. Por lo tanto, Scruton tiene una opinión muy similar a Manent. Para Scruton, sin ese vínculo previo, las instituciones democráticas tienden a convertirse en simples estructuras administrativas carentes de verdadera legitimidad. Esa idea de Scruton ocupa un lugar central en sus obras How to Be a Conservative y The Need for Nations. Scruton sostiene que el Estado nacional moderno no es un accidente

histórico, sino la forma política que mejor ha logrado combinar el imperio de la ley, la responsabilidad de los gobernantes y la solidaridad entre los ciudadanos. Y también afirma que la legitimidad democrática depende de quienes aprueban de que quienes aprueban las leyes pertenezcan a la misma comunidad que quienes deben obedecerlas. Y el problema es que cuando las decisiones se desplazan hacia organismos internacionales o burocracias supranacionales, esa relación de responsabilidad política se debilita considerablemente. Y por ello también fue especialmente crítico con la evolución de la Unión Europea, no rechazando la idea de cooperación entre países, sino considerando que el proyecto europeo había dejado de ser una alianza entre naciones soberanas para transformarse gradualmente en una estructura política con aspiraciones cuasiestatales. Criticó el creciente protagonismo de la Comisión Europea, la expansión constante de las competencias de Bruselas y la tendencia a resolver mediante regulación centralizada cuestiones que, en su opinión, debían seguir siendo competencia de los parlamentos nacionales. Para Scruton, la integración europea había desarrollado un importante déficit democrático porque muchas de sus decisiones eran adoptadas por instituciones poco sometidas al control directo de los ciudadanos. La crítica de Scruton al globalismo poseía también una dimensión filosófica, ya que consideraba que buena parte del pensamiento político contemporáneo partía de una concepción abstracta del ser humano como individuo universal, desvinculado de toda tradición, religión o comunidad histórica. Y frente a ello, defendía que las personas desarrollan sus obligaciones morales y políticas dentro de comunidades concretas. La lealtad hacia la nación no es para él una forma de nacionalismo agresivo, sino una extensión de los vínculos de confianza que nacen en la familia, el vecindario y las instituciones civiles. Y solo cuando existe ese sentimiento compartido puede aceptarse que las decisiones colectivas obliguen legítimamente a todos. Ese planteamiento aparece ligado a uno de sus conceptos más conocidos que es la oikofilia, que literalmente en griego significa «el amor al hogar». Scruton sostiene que la disposición a proteger las instituciones, el patrimonio cultural, el paisaje o el medio ambiente nace del apego hacia un lugar concreto. Las formas de gobierno demasiado alejadas de esa experiencia cotidiana tienden, según él, a sustituir el compromiso cívico por procedimientos administrativos impersonales. El globalismo político le parece problemático precisamente porque intenta construir obligaciones universales sin

apoyarse en los vínculos de pertenencia que hacen posible la responsabilidad compartida.

10.2

La segunda alternativa eh que vamos a mencionar es aquella presentada por varios autores libertarios. Y esta alternativa es más radical que la de los conservadores y pasa más por la idea de reducir el tamaño de las unidades políticas existentes. En mi opinión, esta alternativa es más razonable que la visión de los autores conservadores. Y esto ocurre porque como espero haber mostrado en eh a lo largo del curso, eh el estado y el estado-nación precisamente constituye una parte de lo que creo que es un proceso continuo que acaba derivando o terminando en eh en la actualidad en el proceso del globalismo. Es decir, que la idea primero de gente como Scruton o Manent de que el estado-nación representa la síntesis eh perfecta, primero me parece errónea en el sentido de que se puede ver que el estado-nación fue también un proceso de construcción dirigido desde arriba por élites políticas en el que se produjo un proceso enorme de homogeneización cultural muy similar a lo que ellos critican en relación al globalismo. Estoy de acuerdo con esos autores conservadores en el sentido de que eh la vuelta, la idea de la soberanía de los estados-nación en comparación con el globalismo representa un proceso de descentralización política, pero la idea de estos autores libertarios de continuar de manera más radical en ese proceso de descentralización política me parece más acertada. Y es por eso que estos autores defienden la fragmentación en muchos casos de estos estados-nación, la secesión, y eso en mi opinión sí que constituiría un verdadero proceso de descentralización eh que estos autores van a considerar imprescindibles para superar las limitaciones y problemas actuales. El primer autor del que vamos a hablar se llama Ryan McMaken y en su libro Breaking Away desarrolla una defensa sistemática de la secesión, la descentralización radical y la creación de unidades políticas más pequeñas como alternativa al estado-nación moderno. Desde una perspectiva libertaria inspirada en la tradición de la Escuela Austríaca de Economía y en el pensamiento de autores como Ludwig von Mises y Murray Rothbard, McMaken sostiene que la concentración del poder político en grandes estados favorece el crecimiento de la burocracia, la expansión del gasto público, el intervencionismo económico y los conflictos internos y externos. Frente

a ello argumenta que la fragmentación política puede promover mayores niveles de libertad individual, prosperidad económica y estabilidad social. La tesis central de McMaken es que el tamaño de los estados importa y que cuanto mayor es una unidad política, mayor es la distancia entre gobernantes y gobernados, lo que dificulta el control democrático, favorece la captura del poder por grupos de interés y reduce la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones públicas. En cambio, las jurisdicciones pequeñas generan una mayor competencia institucional. Si un gobierno aplica políticas excesivamente gravosas o ineficientes, los ciudadanos y las empresas pueden trasladarse con mayor facilidad a territorios vecinos. Esta competencia obliga a los gobiernos a ser más responsables y limita su capacidad para expandir indefinidamente su poder. McMaken dedica una parte importante de la obra a a desmontar lo que considera los principales argumentos contra la secesión. Uno de ellos es la idea de que la fragmentación conduce inevitablemente al caos o a la guerra. El autor responde que numerosos conflictos históricos han sido provocados precisamente por grandes estados que buscaban expandir o preservar su poder territorial. En su opinión los estados pequeños suelen tener menos incentivos para emprender guerras de conquista, ya que disponen de recursos militares limitados y dependen en mayor medida del comercio internacional para garantizar su prosperidad. Por ello considera que la descentralización puede favorecer relaciones internacionales más pacíficas. Otro argumento habitual sostiene que solo los grandes estados pueden proporcionar economías de escala y altos niveles de bienestar. McMaken cuestiona esa afirmación recurriendo a ejemplos contemporáneos como Suiza, Singapur, Luxemburgo, Liechtenstein o Estonia, países de dimensiones reducidas que han alcanzado elevados niveles de renta, estabilidad institucional y apertura económica. Según McMaken, la prosperidad depende más de la calidad de las instituciones, el respeto a la propiedad privada y la libertad económica que del tamaño del territorio o de la población. Los pequeños estados, cree él, suelen especializarse en actividades productivas, mantener sistemas fiscales más competitivos y adoptar políticas comerciales abiertas para compensar su reducido mercado interno. Eh el libro de McMaken también examina numerosos procesos históricos de secesión para demostrar que la reorganización territorial ha sido una constante en la historia política y no una excepción. McMaken analiza casos como la independencia de las colonias americanas respecto al Imperio Británico, la separación de de

Noruega de Suecia, la disolución pacífica de Checoslovaquia, la fragmentación de la Unión Soviética y de Yugoslavia, así como diversos movimientos secesionistas contemporáneos. Aunque reconoce que algunos procesos, como en Yugoslavia, derivaron en conflictos violentos, sostiene que ello obedeció principalmente a la resistencia de los estados centrales a aceptar la autodeterminación de determinadas regiones y no a la secesión en sí misma. Un aspecto especialmente relevante es la distinción que establece entre nacionalismo y secesión. McMaken rechaza la idea de que todo movimiento independentista tenga una motivación nacionalista o identitaria. A su juicio, muchas demandas de secesión surgen por razones fiscales, económicas, culturales o administrativas. En este sentido defiende que la autodeterminación debe entenderse como un mecanismo para limitar el poder político y acercar las decisiones a las comunidades afectadas, independientemente de que exista o no una identidad nacional diferenciada. Eh la obra dedica varios capítulos a explicar cómo la descentralización favorece la competencia entre jurisdicciones y, inspirándose en el federalismo competitivo, McMaken sostiene que cuando existen múltiples gobiernos de menor tamaño, estos compiten por atraer residentes, por atraer inversiones, por atraer empresas, entre otras cosas, con impuestos más bajos, con regulaciones menos gravosas y con servicios públicos más eficientes. Esa competencia funciona de manera similar a la competencia entre empresas en un mercado, reduciendo la posibilidad de monopolios políticos. Desde esa perspectiva, el estado centralizado constituye un monopolio territorial que limita las opciones de los ciudadanos y reduce los incentivos para mejorar la calidad institucional. McMaken también aborda objeciones relacionadas con la defensa nacional. Uno de los argumentos tradicionales a favor de los grandes estados es que únicamente ellos pueden garantizar la seguridad frente a amenazas exteriores. Pero McMaken replica que muchos pequeños estados mantienen su independencia mediante alianzas, acuerdos de defensa, neutralidad o estrategias diplomáticas, evitando además participar en costosas aventuras militares. Sostiene que los grandes estados tienden a desarrollar políticas exteriores más intervencionistas, con presupuestos militares elevados y frecuentes conflictos internacionales, mientras que los pequeños suelen orientarse hacia la estabilidad y el comercio. En el terreno económico el autor critica especialmente el papel de los gobiernos centrales en la redistribución fiscal. Afirma que la concentración de ingresos tributarios permite

financiar burocracias crecientes, incrementar subsidios y hacerlos permanentes y establecer políticas eh públicas que van a estar alejadas de las preferencias locales. La descentralización fiscal, por el contrario, obligaría a cada comunidad a asumir con mayor claridad los costes y beneficios de sus decisiones políticas, incrementando la responsabilidad tanto de gobernantes como de ciudadanos. Otro tema importante es la crítica al concepto moderno de soberanía absoluta. McMaken sostiene que las fronteras políticas nunca han sido permanentes, que la historia demuestra una continua reorganización territorial mediante uniones, divisiones y cambios de jurisdicción y, en consecuencia, considera que no existe ninguna razón moral para suponer que los límites actuales de los estados deban mantenerse indefinidamente si una parte significativa de la población desea reorganizar su gobierno por medios pacíficos. McMaken concluye eh afirmando que la secesión debe contemplarse como un derecho político legítimo y como una herramienta para contener el crecimiento del poder estatal. A su juicio, per-permitir que regiones, provincias o incluso municipios puedan separarse voluntariamente crea incentivos para que los gobiernos respeten mejor las preferencias de sus ciudadanos. Aunque reconoce que la descentralización no garantiza automáticamente gobiernos más libres o eficientes, sostiene que multiplica las posibilidades de experimentación institucional y facilita que las personas elijan vivir bajo sistemas políticos acordes con sus valores. El siguiente autor eh libertario que tiene una visión similar a la de McMaken es eh Miguel Anxo Bastos. Miguel Anxo Bastos eh escribió eh un libro eh titulado Lo pequeño es posible, en el que también eh muestra elementos muy similares a aquello defendido por McMaken. Plantea una reflexión sobre una cuestión que a su juicio ha sido escasamente discutida en la teoría política contemporánea, excepto otros autores eh como McMaken, que es eh el de la importancia del tamaño de las unidades políticas. Y eh menciona que frente a la creencia ampliamente aceptada de que los estados grandes son más eficientes, más seguros y más prósperos, Bastos sostiene que muchas de las disfunciones que caracterizan a las democracias actuales tienen precisamente su origen en el exceso de escala. Eh el objetivo de Bastos consiste en cuestionar el paradigma de la centralización política y mostrar que las comunidades pequeñas pueden ofrecer mejores condiciones para la libertad, la prosperidad y el buen gobierno. El punto de partida es que la mayor parte de la ciencia política moderna considera el crecimiento de los estados como

un proceso natural y deseable. Se asume que cuanto mayor sea un país, mayor será su capacidad para generar riqueza, para proteger a a sus ciudadanos, para influir internacionalmente y prestar servicios públicos eficientes. Pero Bastos considera que esta idea se ha convertido en un auténtico dogma y propone revisarla a la luz de la historia, de la economía y de la eh experiencia comparada. Uno de sus argumentos es que existe una relación directa entre el tamaño del estado y el crecimiento de la burocracia. A medida que aumentan el territorio y la población gobernada, también crecen las estructuras administrativas, crecen los niveles de regulación y crece la distancia entre quienes toman las decisiones y quienes deben soportar las consecuencias de esas decisiones. Esta separación dificulta la rendición de cuentas y favorece la aparición de élites políticas y administrativas cada vez más alejadas de las necesidades concretas de los ciudadanos. Desde una perspectiva económica, Bastos sostiene que las unidades políticas pequeñas presentan ventajas que suelen pasarse por alto. Al disponer de mercados internos limitados, necesitan abrirse al comercio internacional, atraer inversiones, tener instituciones estables; esa es la única manera con la que puedan competir con otros territorios. Esta situación genera incentivos para mantener impuestos moderados, regulaciones menos gravosas y administraciones más eficientes. Eh en lugar de confiar en el tamaño como fuente de prosperidad, los pequeños estados dependen de la calidad de las instituciones y de su capacidad para integrarse en la economía mundial. Bastos recurre a numerosos ejemplos históricos para ilustrar esa idea, en los que se puede ver a lo largo de la historia europea cómo muchas de las regiones más dinámicas, tanto económica como culturalmente, estuvieron organizadas en ciudades-estado, repúblicas mercantiles o pequeños principados que competían entre sí. Esa competencia institucional favoreció la innovación, el comercio, el desarrollo de nuevas formas de organización política. Eh Bastos contrapone esa experiencia a la evolución de grandes imperios que tendieron a concentrar el poder, aumentar la burocracia y a utilizar cada vez más la coerción para mantener su cohesión. Otro aspecto in- hm importante destacado por Bastos es el del concepto moderno de integración política. Eh en las últimas décadas se ha considerado que la solución a numerosos problemas consiste en crear estructuras políticas cada vez más amplias, concentrando competencias en niveles superiores de gobierno. Eh Bastos cuestiona esa lógica y sostiene que la concentración del poder suele producir

efectos contrarios a los pretendidos. Cuanto mayor es la organización política, más difícil resulta adaptar las políticas públicas a las características particulares de cada territorio y más probable es que las decisiones favorezcan a determinados grupos de interés. La descentralización política parece así como eh el eje fundamental de la idea de Bastos, eh que no la presenta solo como una cuestión administrativa, sino como un principio político que permite acercar el poder a los ciudadanos. Y así, cuando las decisiones se toman en ámbitos reducidos, resulta más fácil controlar a los gobernantes, exigir responsabilidades y adaptar las políticas a las preferencias de la población eh local. Además de que eh también eh menciona la existencia de competencia jurisdiccional cuando existen múltiples jurisdicciones eh y en ese contexto cada territorio tiene que esforzarse por eh atraer población, por atraer empresas, por a- atraer inversiones, por atraer actividades económicas. Eh Bastos también cuestiona la idea de que los grandes estados sean necesariamente más seguros porque, aunque reconoce que disponen de mayores recursos militares, afirma que es precisamente esa capacidad la que los suele conbet- convertir en actores más intervencionistas y más proclives a participar en conflictos internacionales. Y podríamos, por ejemplo, señalar el ejemplo de Estados Unidos y ahora con la guerra reciente en Irán. Mientras que las pequeñas comunidades no se van a dedicar a hacer eso, como dice él, Andorra no va a andar eh invadiendo o bombardeando Irán. Eh un tema recurrente eh eh de Bastos es la relación entre proximidad y democracia. Para Bastos la democracia funciona mejor cuando los gobernantes y los gobernados mantienen una relación relativamente cercana y eso obviamente se da mejor en comunidades peque- pequeñas en la que los ciudadanos conocen mejor a quienes ejercen el poder y eh es más fácil que se puedan participar en la discusión pública y es más fácil que se puedan supervisar la actuación de las instituciones políticas. Mientras que conforme crece la escala, la proximidad desaparece, la representación democrática se vuelve más abstracta, se favorece la profes- profesionalización, eh la tecnocracia y el crecimiento de las eh burocracias. También eh menciona consecuencias culturales del tamaño, como, por ejemplo, que las comunidades reducidas suelen conservar mejor sus tradu- tradiciones, lenguas y forma de organización social, mientras que grandes estructuras políticas tienen a- tienden a uniformizar normas, regulaciones e identidades. Y desde esa perspectiva, la diversidad institucional constituye una ventaja, ya que permite experimentar con diferentes modelos de gobierno y facilita

que las personas encuentren jurisdicciones más acordes con sus preferencias. Eh así que eh podemos ver que estos dos autores libertarios consideran que precisamente una tendencia hacia la descentralización política promovida por la fragmentación y la secesión que con- constituiría una alternativa eh más saludable que la simple vuelta a el estado-nación eh característico así de del siglo XIX.